

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2799/2533

นายเรืองยศ โอษฐ์ศ กับพวก

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

นายมนูญ วัชรานันท์ ทนายโจทก์ทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา
ป.รัชฎากร มาตรา

ความว่า โจทก์ทั้งสองยื่นอุทธรณ์ เชื่อว่ามีทางชนะในชั้นฎีกาโปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 68)

โจทก์ทั้งสองฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการที่โจทก์ทั้งสอง
ชำระค่าภาษีไปนั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมาย ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และได้รับยกเว้น
ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและภาษีเพิ่ม โจทก์ทั้งสองมิได้เป็นลูกหนี้จำเลยเป็นจำนวนเงิน
1,590,493.87 บาทให้จำเลยเพิกถอนการยึดที่ดินโจทก์ตามประกาศยึดทรัพย์นั้นเสีย
ทั้งหมด ให้จำเลยงดการขายทอดตลาดที่ดินของโจทก์ที่จำเลยยึดไว้ทั้งหมด

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 64, 63)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำร้องของโจทก์มิใช่เป็นการขูเลาการบังคับตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 แต่เป็นการขูเลาการเสียภาษีอากร
ซึ่งเป็นอำนาจของอธิบดีกรมสรรพากรที่จะอนุมัติตามนัย มาตรา 31 แห่งประมวล
รัษฎากร จึงชอบที่โจทก์จะไปร้องขอต่ออธิบดีกรมสรรพากร ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง
เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คำร้องของโจทก์มิใช่เป็นการขูเลาการบังคับตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 แต่เป็นการขูเลาการเสียภาษีอากร
ซึ่งเป็นอำนาจของอธิบดีกรมสรรพากรที่จะอนุมัติตามนัย มาตรา 31 แห่งประมวล
รัษฎากร จึงชอบที่โจทก์จะไปร้องขอต่ออธิบดีกรมสรรพากร ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง
เป็นพับ

(ก้าน อันนันทน์-ตัน เวทไว-สุนพ กิริติยุดิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>